

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1730/2537

บริษัทซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินแร่เจริญผล กับพวก

จำเลย

บริษัทซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ขอศาลฎีกาโปรดมีหมายแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ระวังการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาท ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 42205 เลขที่ดิน 1 ตำบลนาทรายอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวาให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 97)

โจทก์แก้ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 108,107)

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งสำเนาคำร้องให้ จำเลยมีโอกาส
คัดค้านเสียก่อน ศาลชั้นต้นหมายแจ้งให้ทนายโจทก์ จัดทำสำเนาคำร้องนี้มายื่น
ภายใน 7 วัน นับแต่วันรับหมาย เพื่อจัดสั่งให้จำเลยทั้งสอง หากไม่นำมายื่นถือว่า
โจทก์ไม่พอใจ คำร้อง โจทก์ไม่ได้ทำสำเนาส่งศาลภายในกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งว่า
ถือว่าโจทก์ไม่พอใจขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ส่งศาลฎีกา เพื่อพิจารณาสั่ง
(อันดับ 109,110,111,113,114)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ทำสำเนาคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์
ในระหว่างฎีกามายื่นต่อศาลภายใน 7 วัน โดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้ว
แต่โจทก์เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือว่าโจทก์ทิ้งคำร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา
246,247 ให้จำหน่ายคำร้องของ โจทก์

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ทำสำเนาคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์
ในระหว่างฎีกามายื่นต่อศาลภายใน 7 วัน โดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้ว
แต่โจทก์เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือว่าโจทก์ทิ้งคำร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา
246,247 ให้จำหน่ายคำร้องของ โจทก์

(ชลอ บุญยเนตร-สมาน เวทวินิจ-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ